

Circulaire

Public

Bruxelles, 15 avril 2025

Référence: NBB_2025_06

Votre correspondant:

Antoine Nyssen
tél. +32 2 221 26 80
antoine.nyssen@nbb.be

Circulaire relative à la valorisation des prêts hypothécaires en Solvency II

Champ d'application

Entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge (à l'exception des entreprises d'assurance de droit belge de petite taille visées aux articles 275 et 276 ou locales visées à l'article 294 de la loi Solvabilité II).

Succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'États qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.

Entités responsables d'un groupe d'assurance ou de réassurance de droit belge au sens des articles 339, 2° et 343, alinéa 2, 1° et 2° de la loi Solvabilité II pour lequel la Banque a été désignée comme contrôleur du groupe au sens des articles 407 et 408 de la loi précitée.

Entités responsables d'un conglomérat financier de droit belge au sens de l'article 340, 1° de la loi Solvabilité II pour lequel la Banque a été désignée comme contrôleur du groupe au sens des articles 471 et 472 de la loi précitée.

Résumé/Objectif

La présente circulaire a pour objet d'expliquer les paramètres et la méthodologie à prendre en compte dans le cadre de la valorisation des portefeuilles de prêts hypothécaires détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance belges.

Madame,
Monsieur,

1. Contexte

Les prêts hypothécaires représentent un investissement de plus en plus significatif pour les entreprises d'assurance et de réassurance belges. Une proportion importante de prêts hypothécaires provient actuellement de l'étranger, notamment des Pays-Bas. Cette tendance s'explique en partie par le fait que les Pays-Bas disposent d'un marché hypothécaire plus liquide, offrant ainsi aux assureurs belges des opportunités d'investissement attrayantes.

Du fait de leur importance, la Banque Nationale de Belgique (ci-après «la Banque») surveille activement les divers développements liés aux prêts hypothécaires détenus par les entreprises d'assurance. À cet égard, deux circulaires ont été émises à leur sujet:

- Circulaire NBB 2018 27 - Reporting prêt hypothécaires entreprises d'assurance
Le Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre de l'analyse du système financier belge (Financial Sector Assessment Program – FSAP 2018)¹, a formulé une série de recommandations au secteur financier belge, dont le secteur des assurances. L'une de ces recommandations concerne le contrôle prudentiel de l'exposition des assureurs belges aux prêts hypothécaires. La Banque a été invitée à suivre de près les risques associés aux portefeuilles de prêts hypothécaires, tant du point de vue microprudentiel que macroprudentiel. En réponse à cette recommandation et en raison des limitations des informations disponibles dans le reporting Solvabilité II, la Banque a mis en place un reporting supplémentaire sur les prêts hypothécaires, couvrant à la fois une perspective microprudentielle et macroprudentielle, avec des enjeux et une portée distincts.
- Circulaire NBB 2019 27 - Attentes de l'autorité macroprudentielle belge concernant la gestion interne des standards de crédits hypothécaires belges appliqués par les banques et entreprises d'assurance opérant sur le marché de l'immobilier résidentiel belge
Cette circulaire précise les attentes explicites formulées par la Banque, agissant en tant qu'autorité macroprudentielle, concernant la gestion interne des standards de crédits hypothécaires belges appliqués par les banques et entreprises d'assurance opérant sur le marché de l'immobilier résidentiel belge. Par cette initiative, la Banque vise à limiter l'accumulation de nouvelles vulnérabilités dans les portefeuilles de crédits hypothécaires belges.

Dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers, la valorisation des prêts hypothécaires détenus par les entreprises d'assurances a un impact significatif. Contrairement aux établissements de crédits qui distinguent un banking book et un trading book, les prêts hypothécaires, comme les autres actifs, détenus par les entreprises d'assurance sont toujours évalués sous Solvency II en valeur de marché.

La présente circulaire a pour objet de clarifier les attentes de la Banque concernant la valorisation des portefeuilles de prêts hypothécaires détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance belges.

2. Entrée en vigueur

La présente circulaire s'appliquera au plus tard à partir du 30 juin 2025.

¹ Cf. <https://www.imf.org/external/np/fsap/fsap.aspx>

3. Base légale - Réglementation

- La Loi : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
- Le Règlement 2015/35 : le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).

L'article 75 de la Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice transposé dans l'article 123 de la loi Solvabilité II, stipule que pour les entreprises d'assurance, les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes.

L'article 9 du Règlement délégué 2015/35 énonce les principes généraux des méthodes de valorisation des passifs et des actifs. La valorisation des actifs doit être conforme aux normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu Règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, à condition que ces normes prévoient des méthodes de valorisation conformes à la méthode de valorisation prévue à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

L'article 10 du Règlement délégué 2015/35 établit la hiérarchie des méthodes de valorisation. Les prêts hypothécaires, en raison de leur nature, sont généralement valorisés sur la base de méthodes de valorisation alternatives. Conformément à la norme IFRS 13.3, les entreprises d'assurance et de réassurance s'appuient le moins possible sur des données propres à l'entreprise lorsqu'elles utilisent des méthodes de valorisation alternatives. Dans toute la mesure du possible, les entreprises utilisent des données de marché pertinentes pour valoriser leurs prêts hypothécaires.

L'article 10 paragraphe 7 du Règlement délégué 2015/35 stipule que les entreprises, lors de l'utilisation de méthodes de valorisation alternatives pour les prêts hypothécaires, doivent adopter des techniques conformes à l'une ou plusieurs des approches suivantes:

- a) approche de marché;
- b) approche par les revenus - Cash-flows;
- c) approche par les coûts ou par le coût de remplacement actuel.

4. Principales méthodes observées de valorisation des prêts hypothécaires

Étant donné que les prêts hypothécaires ne sont pas négociés sur des marchés liquides, leur valorisation repose sur l'actualisation des Cash-flows. En pratique, deux méthodologies prédominantes sont généralement observées pour déterminer ce taux d'actualisation : la méthode "top-down" et la méthode "bottom-up". Les deux approches, lorsqu'elles sont correctement appliquées, sont valides et compatibles, leur choix étant souvent dicté par le type de produit et l'origine géographique.

Des méthodes hybrides entre «top-down» et «bottom-up» sont également envisageables et observées. Ces approches hybrides impliquent généralement de calculer une valorisation en prenant une moyenne des estimations obtenues à partir des deux méthodes.

4.1. Méthodologie "top-down"

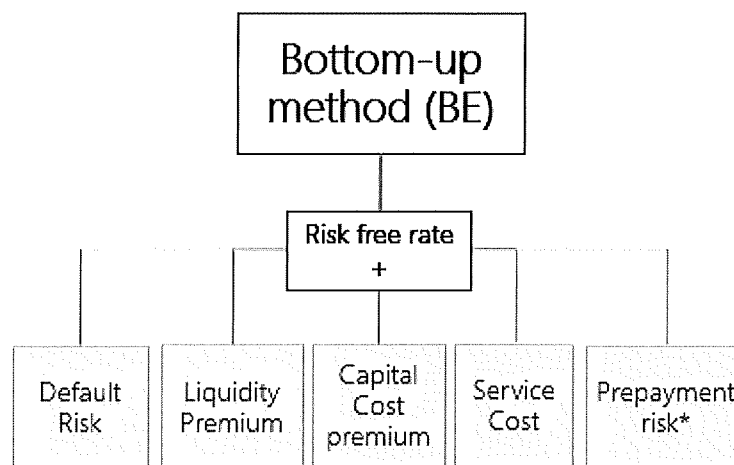
Avec la méthode "top-down", pour un prêt donné à un moment t , le taux d'actualisation correspondra au taux d'intérêt commercialisé actuellement pour un prêt équivalent, c'est-à-dire pour un prêt présentant des caractéristiques similaires (LTV, DSTI, etc.) et une échéance correspondant à la maturité résiduelle du prêt en question. Dans ce calcul, les taux d'intérêt du prêt initial sont remplacés par les taux moyens du marché au moment t .

En d'autres termes, au lieu d'utiliser les taux d'intérêt spécifiques au prêt pour calculer le taux d'actualisation, la méthode top-down prend en compte les taux moyens offerts sur le marché à ce moment précis. Cette approche vise à refléter les conditions actuelles du marché et à assurer que le taux d'actualisation est en ligne avec les taux pratiqués sur le marché.

Pour utiliser cette méthode, il est nécessaire d'avoir une information détaillée sur les taux actuellement offerts sur le marché. Cela est par exemple possible sur un marché transparent comme celui des Pays-Bas. De fait, pour (presque) tous les prêts hypothécaires commercialisés aux Pays-Bas, la méthode top-down est utilisée. Dans ce cas, le taux d'intérêt est déterminé sur la base des grilles tarifaires publiques.

4.2. Méthodologie "bottom-up"

Le taux d'actualisation dans la méthodologie "bottom-up" est composé du taux d'intérêt sans risque additionné d'un "spread". Le taux d'intérêt sans risque est directement observable sur les marchés financiers. Cependant, le "spread" n'est pas directement observable, et il est généralement constitué de différents sous-éléments. Bien que toutes les entreprises d'assurance utilisant la méthode "bottom-up" n'emploient pas les mêmes éléments ou la même terminologie, nous pouvons distinguer plusieurs paramètres permettant d'obtenir le taux d'actualisation. D'autres éléments peuvent être également inclus dans la valorisation, mais les éléments suivants doivent au moins être couverts. Bien entendu, à condition que l'ensemble des risques soient pris en comptes ces éléments peuvent être agrégé ensemble ou subdivisés en sous-catégories.



Risk-free rate (taux sans risque): Les entreprises d'assurances utiliseront une courbe d'actualisation à partir des taux de marché swap qui servira de base à la détermination du taux d'intérêt d'actualisation du portefeuille de prêt hypothécaire en vue de sa valorisation.

Default risk (risque de défaut): Cette composante vise à compenser les pertes attendues dues aux risques de crédit dans le portefeuille de prêts hypothécaires. En d'autres termes, elle prend en compte la probabilité que certains emprunteurs ne puissent pas (entièrement) rembourser leur prêt, entraînant des pertes pour la compagnie d'assurance. L'impact des défauts prendra en compte la réduction de valeur du collatéral, son délai de réalisation, la probabilité de récupération.

Liquidity Premium (prime de liquidité): Le composant de liquidité a pour objectif de compenser le manque de liquidité du portefeuille de prêts hypothécaires.

Capital cost premium (prime du coût du capital): Cette composante représente une compensation pour la détention de capital réglementaire nécessaire en raison des prêts hypothécaires. Cette prime compense les coûts liés à la mobilisation de ce capital sous la réglementation.

Service cost (coût de gestion des prêts): Le composant de coût de service vise à compenser les coûts continus liés à la gestion et à l'administration des prêts hypothécaires. Ces coûts incluent la surveillance des prêts, le traitement des paiements, la gestion des documents, et d'autres frais opérationnels. Pour les entreprises d'assurance, la prise en compte des coûts de gestion des prêts hypothécaires doit être répartie entre les dépenses liées au 'best estimate' et celles liées à la valorisation des prêts hypothécaires. L'exigence clé est d'éviter tout double comptage et de veiller à ce que les montants soient pleinement reflétés, sans aucune omission. Ceci est essentiel pour maintenir la précision et la transparence dans l'évaluation du portefeuille de prêts hypothécaires. La clé d'allocation entre les 2 éléments doit être justifiée et respecter les principes de Solvency II.

Les coûts liés au produit et aux départements pour la gestion des prêts hypothécaires doivent être entièrement pris en compte. Cependant, les frais ponctuels de souscription ne sont pas pris en considération, car un acteur du marché acquérant le portefeuille ne serait pas tenu de supporter ces coûts.

Prepayment risk (risque de remboursement anticipé): Cette composante englobe l'impact des remboursements anticipés des prêts hypothécaires, incluant à la fois les remboursements anticipés eux-mêmes et les incertitudes liées aux prépaiements découlant des fluctuations des taux d'intérêt. Elle sera ainsi calculée au moyen d'un modèle stochastique qui prendra en considération les remboursements anticipés imprévus ainsi que la sensibilité de ces prépaiements à l'évolution de l'environnement économique.

5. Recommandations liées à la valorisation des prêts hypothécaires

Recommandation 1 – Choix de la méthodologie de valorisation : Pour les entreprises d'assurance ayant décidé d'utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes décrites précédemment ("top-down" ou "bottom-up"), la Banque pourra demander que ces compagnies procèdent à une réévaluation d'un échantillon du portefeuille avec l'autre méthode, en suivant le principe de proportionnalité décrit ci-dessous.

La réévaluation d'un échantillon du portefeuille avec l'autre méthode se fera pour les portefeuilles répondant aux critères du reporting "*PHL micro*" repris dans la Circulaire NBB_2018_27, à savoir les assureurs dont l'exposition aux prêts hypothécaires résidentiels nationaux et internationaux excède:

- 5 % de l'ensemble de leur portefeuille de placement, à l'exclusion des investissements détenus dans le cadre de produits de la branche 23;
- ou 650 millions d'euros.

Pour les entreprises d'assurance concernées, la Banque demandera aux réviseurs d'effectuer un certain nombre de procédures convenues et de rédiger un rapport spécial à ce sujet (cf. Article 334 de la Loi). Un premier rapport spécial sera réalisé sur base de la valorisation au 31 décembre 2025. Pour les exercices suivants, en fonction des résultats et de l'évolution des risques, la Banque déterminera la fréquence et le périmètre des entreprises pour lequel ce rapport spécial sera demandé.

La Banque communiquera aux réviseurs et aux compagnies concernées les modalités précises de cette mission dans une lettre séparée.

Recommandation 2 - Day-1 valorisation: Lors de l'émission d'un prêt hypothécaire, il est généralement attendu que sa valorisation initiale, ou "day-1", soit proche de sa valeur nominale. Bien qu'une légère marge bénéficiaire puisse être incluse, le bénéfice découlant d'un prêt hypothécaire, en dehors des fluctuations du marché, est généralement réparti sur la durée du prêt. Si la valorisation Day-1 est supérieure à la valeur nominale du prêt, il est recommandé que les entreprises d'assurance démontrent que cela est dû à une commercialisation avec un taux d'intérêt plus élevé que le marché. Cette pratique devrait permettre à la compagnie de justifier les cas où la valorisation initiale est légèrement supérieure à la valeur nominale du prêt hypothécaire.

Recommandation 3 – Pré-paiements: Les entreprises d'assurances doivent calibrer leur modèle de pré-paiement en fonction de la sensibilité de leur portefeuille de prêts hypothécaires. Cette calibration peut dépendre de plusieurs paramètres, tels que le taux d'intérêt du prêt hypothécaire, des taux du marché, la révision du taux et la durée restante du prêt. Les entreprises d'assurances doivent viser à utiliser le modèle le plus approprié pour leur portefeuille de prêts hypothécaires. Les paramètres précédemment cités peuvent varier en fonction de l'origine des prêts et de leurs caractéristiques.

Recommandation 4 – Non-performing loans: Une classification largement acceptée pour identifier les expositions non performantes, également connues sous le terme de "non-performing loans", peut être basée sur l'article 202, du règlement européen 2015/35. Cette classification comprend de manière non exhaustive les prêts en défaut, les prêts en souffrance depuis plus de 90 jours, etc.

Leur valorisation devra être effectuée séparément des autres prêts hypothécaires et en utilisant des hypothèses particulièrement prudentes en termes de probabilité de défaut et de revente du collatéral pour tenir compte des remboursements incertains de ces prêts.

Recommandation 5 – Taux de référence dans la méthodologie "top-down": Les entreprises veilleront à ce que les taux sélectionnés sur la base de la méthodologie "top-down" soient suffisamment représentatifs. Certains taux d'intérêt, bien qu'ils soient affichés, peuvent être parfois utilisés uniquement pour un type de prêt très spécifique et donc peu commercialisés. Pour le marché néerlandais, il existe (contre paiement) des informations disponibles sur le volume des prêts émis par durée et par taux par un émetteur de prêts hypothécaires. Il s'agira de vérifier que le taux d'intérêt sélectionné a été effectivement suffisamment commercialisé et qu'il peut donc servir de référent pour être utilisé comme taux d'actualisation. Dans le cas où les volumes commercialisés sont trop faibles, ceux-ci seront enlevés de l'analyse.

Recommandation 6 – Alignement des caractéristiques des prêts: Dans le cadre de la méthodologie "top-down", l'assureur doit veiller à ce que les caractéristiques (prêts bullet, LTV, DSTI, types de remboursement, etc.) des prêts sous-jacents utilisées pour la valorisation de ses prêts hypothécaires ne diffèrent pas des caractéristiques des prêts hypothécaires à évaluer dans son propre bilan.

De même, dans le cas de la méthodologie "bottom-up", il est attendu que les paramètres sous-jacents à la détermination du spread de valorisation soient calibrés sur base des caractéristiques du ou des portefeuilles de prêts hypothécaires.

Recommandation 7 – Utilisation des données: Conformément aux principes énoncés dans l'article 22 du Règlement Délégué 2015/35 concernant les provisions techniques, il est recommandé que l'assureur évite d'utiliser des informations propres à l'entreprise pour la valorisation des prêts hypothécaires. Dans des circonstances normales, les coûts de financement propres, les coûts de capital propres et/ou les taux d'intérêt hypothécaires commerciaux propres ne sont pas pertinents pour déterminer le prix qu'une partie prenante du marché est prête à payer pour ces prêts.

Lorsque cela est possible, l'entreprise d'assurance devrait utiliser les données de marché pour la valorisation des prêts hypothécaires. Dans le cadre de la valorisation "top-down", l'entreprise basera sa valorisation sur les taux offerts sur le marché, à condition que les caractéristiques des prêts correspondent bien à ceux repris sur le marché. Toutefois, dans les cas où il est impossible d'obtenir des taux de marché, l'entreprise peut utiliser ses propres taux de commercialisation. Cette approche permet de refléter les conditions du marché et d'assurer une valorisation réaliste des prêts hypothécaires.

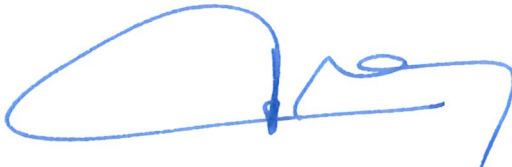
Recommandation 8 – Sous-traitance: Dans tous les cas où la valorisation des portefeuilles de prêts hypothécaires est réalisée par l'émetteur des prêts hypothécaires ou par l'organisme intermédiaire entre la compagnie d'assurance (belge) et l'émetteur, celle-ci s'inscrit dans la sous-traitance décrit dans la Loi Solvabilité (article 92) et dans le règlement délégué 2015/35 (article 274).

La circulaire gouvernance NBB_2020_017 reprend les différentes obligations en matière de sous-traitance au point 3 – Sous-traitance.

Recommandation 9 – Documentation: Les entreprises devront maintenir une documentation complète et à jour de leur modèle de valorisation. Ainsi, elles justifieront la valeur de l'ensemble des paramètres qu'elles utilisent dans leur modèle de valorisation et les adaptations à leur profil de risque. Ces paramètres seront régulièrement soumis à des tests de sensibilité et seront, le cas échéant, mis à jour.

Une copie de la présente circulaire est transmise au(x) commissaire(s) agréé(s) de votre entreprise.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



 Pierre Wunsch
Gouverneur

Tim Hermans
Directeur - Secrétaire



Vincent Magnée
Directeur